

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 374/2534 กรุงเทพมหานคร โจทก์
เจ้าพนักงาน พัทธ์กษัตริย์ ของ นาย
สมบุรณ์ เมฆ เสรี กุล
จำเลย
ลูกหนี้ ผู้ล้มละลาย จำเลย
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 มาตรา 7, มาตรา 24, มาตรา 25
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 91, มาตรา 94

การที่ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว แต่ยังคงเป็นเจ้าของที่ดินอยู่นั้น ย่อมมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ แต่ไม่อาจจัดการทรัพย์สินโดยตนเองได้ จะต้องดำเนินการแทนโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 หนี้ค่าภาษีที่เกิดขึ้นภายหลังลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้วการที่โจทก์จะยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 91 กำหนดไว้ย่อมทำไม่ได้ พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94 มิได้บัญญัติห้ามฟ้องเกี่ยวกับหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่และเงินเพิ่มซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายหลังจากลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้ว.

โจทก์ฟ้องว่า นายสมบุรณ์ เมฆเสรีกุล เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินรวม 4 โฉนด ในวันที่ 1 มกราคม 2529 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2531 แต่ได้ถูกศาลแพ่งสั่งพิทักษ์

ทรัพย์เด็ดขาด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2527 โดยมีจำเลยเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จำเลยมิได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและเสียภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์จึงได้แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่และเงินเพิ่มตามกฎหมายประจำปีพ.ศ. 2529, 2530 และ 2531 ให้จำเลยทราบเพื่อให้เสียภาษีบำรุงท้องที่ของลูกหนี้ผู้ล้มละลายและเงินเพิ่มแก่โจทก์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน แต่จำเลยปฏิเสธไม่ยอมเสียและมีได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินของโจทก์ภายในกำหนด ขอให้พิพากษาให้จำเลยชำระเงินภาษีบำรุงท้องที่และเงินเพิ่มคำนวณถึงเดือนพ้องรวมเป็นเงินจำนวน 22,383.22 บาท แก่โจทก์ และเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของเงินภาษีบำรุงท้องที่ที่ค้างชำระแต่ละปีนับถัดจากเดือนพ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ในหนังสือพิมพ์ "เดลิเมล์" ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2528 และประกาศโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มีนาคม 2528 ครบกำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้วันที่ 20 พฤษภาคม 2528 โจทก์มิได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ภาษีบำรุงท้องที่ตามพ้องเป็นมูลหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ไว้เด็ดขาดแล้ว จึงไม่อาจขอรับชำระหนี้เอากองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ การนำเงินค่าภาษีไปชำระแก่โจทก์ไม่อาจถือได้ว่าเป็น "กิจการ" ของลูกหนี้ที่ค้างอยู่ โจทก์คำนวณเรียกเงินเพิ่มมาด้วย ซึ่งลักษณะวิธีการเก็บและวัตถุประสงค์ของการเก็บก็เช่นเดียวกับการที่เจ้าหนี้เรียกดอกเบี้ยในกรณีลูกหนี้ผิดนัด ถือว่า "เงินเพิ่ม" ก็คือ "เงินค่าปวยการอื่นแทนดอกเบี้ยซึ่งไม่อาจเรียกได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่และเงินเพิ่มตามพ้องแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 7 กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น ฉะนั้นผู้เป็นเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ทุกปี สำหรับภาษีที่พิพาทคดีนี้เป็นหนี้ค่าภาษีที่เกิดขึ้นภายหลังที่นายสมบูรณ์เมฆเสรีกุล ถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้ว การที่โจทก์จะยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในเวลาตามที่พระราชบัญญัติล้มละลายกำหนดไว้ย่อมทำไม่ได้ แต่การที่นายสมบูรณ์เมฆเสรีกุล ยังเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ในระหว่างนั้นย่อมจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่เพียงแต่การพิทักษ์ทรัพย์ทำให้ไม่สามารถจัดการทรัพย์สิน โดยตนเองได้ มาตรา 22 ในพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติห้ามฟ้องเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายหลังจากถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระได้ตาม มาตรา 94 การเกิดหนี้ขึ้นโดยผลของกฎหมายเช่นนี้เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องดำเนินการแทนนายสมบูรณ์เมฆเสรีกุล

พิพากษายืน.

(ตัน เวทไวก้าน อันนันท-สุนพ กิริติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ